

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ CONNECT COSMETOLOGY ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

Дата публікації: 17.08.2026

Дата набрання чинності: 17.08.2026

ВАЖЛИВО: Будь ласка, уважно прочитайте цей документ перед використанням платформи <https://connect-cosmetology.com> (далі – «Платформа»). Текст цих умов використання Платформи (далі – «Умови» або «Угода») містить обов'язкові правила, які регулюють Ваш доступ до сервісів Платформи та порядок взаємодії зі Спеціалістами. З моменту акцепту Умови набувають чинності юридично обов'язкового договору між Вами та Адміністратором.

Реєструючись та/або використовуючи функціонал Платформи, Ви підтверджуєте, що повністю ознайомились з Умовами, зрозуміли їх зміст та беззастережно погоджуєтесь з усіма їх положеннями в повному обсязі.

Якщо Ви не погоджуєтесь дотримуватися Умов або будь-яких інших правил Платформи, Ви зобов'язані негайно припинити використання Платформи, не здійснювати Реєстрацію та не використовувати її функціонал.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Угода є публічною пропозицією (офертою) та договором приєднання у розумінні статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного кодексу України **Товариства з обмеженою відповідальністю «Інститут Гіалуаль», ідентифікаційний код 36797851, адреса реєстрації: Україна, 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 19, (далі – «Адміністратор»)**, укласти договір про надання безкоштовного комплексу технічних та інформаційних можливостей (сервісів) Платформи, що включає, але не обмежується: наданням доступу до бази даних Спеціалістів (як визначено далі), інтерактивної карти (цифрового інструменту візуального відображення геолокації робочих місць Спеціалістів), Фотобанку робіт та системи автентифікації, а також наданням інших технічних інструментів для самостійного пошуку Спеціалістів, ознайомлення з їхніми профілями, переходу до сторонніх ресурсів (месенджерів) з метою організації подальшої взаємодії та будь-яких інших функцій, що доступні на Платформі в будь-який конкретний момент часу (далі – «Послуги»), з будь-якою повнолітньою дієздатною фізичною особою (далі – «Користувач» або «Ви» у відповідних відмінках), на умовах, викладених нижче. Умови Угоди є однаковими для всіх Користувачів і не можуть бути змінені Користувачем в індивідуальному порядку.

1.2. Предметом Угоди є врегулювання відносин між Адміністратором та Користувачами з приводу використання Платформи та розміщених на ній Послуг.

1.3. Адміністратор гарантує, що він має всі необхідні права (включаючи права інтелектуальної власності) для надання Користувачам доступу до Платформи, її сервісів та окремих функціональних елементів.

1.4. Беззастережним та повним прийняттям (акцептом) умов Угоди з боку Користувача є вчинення будь-якої з наступних дій (залежно від того, яка подія настала раніше):

1.4.1. Реєстрація на Платформі та створення Облікового запису;

1.4.2. будь-яка фактична взаємодія з Платформою, включаючи перегляд контенту, пошук на карті або використання будь-якого іншого технічного функціоналу Платформи – навіть без авторизації в Обліковому записі (у цьому випадку Угода застосовується до Користувача в тій частині, що об'єктивно може бути до нього застосована);

1.4.3. позначення (клік) чекбоксу «**Я ознайомився(-лась) з Умовами використання та приймаю їх**» або аналогічного підтвердження у реєстраційних чи контактних формах на Платформі.

1.5. Угода регулює виключно порядок використання Користувачами функціональних можливостей Платформи і не поширюється на використання вебсайтів, застосунків чи сервісів третіх осіб, посилання на які можуть міститися на Платформі (включаючи месенджер Telegram). Переходячи за такими посиланнями, Користувач діє на власний ризик, а Платформа не несе відповідальності за зміст, правомірність та безпеку сторонніх ресурсів.

1.6. Користувач зобов'язується виконувати умови Угоди в редакції, чинній на момент кожного використання Платформи. Актуальна версія Угоди завжди доступна в мережі Інтернет за адресою: <https://connect-cosmetology.com/publicnii-dogovir-oferta-dlia-klijentiv>.

1.7. Угода разом із Політикою конфіденційності, Політикою використання файлів cookies, а також будь-якими іншими правилами, регламентами, інструкціями чи вимогами, які розміщені або можуть бути розміщені Адміністратором у відповідних розділах Платформи чи Вашого Особистого кабінету, становить повний обсяг домовленостей між Адміністратором та Користувачем. Усі такі політики, правила та інструкції є невіддільною частиною Угоди, а їх дотримання є обов'язковим для Вас із моменту Вашого акцепту Угоди або з моменту їх публікації на Платформі.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

2.1. В Угоді наведені нижче терміни вживаються у значеннях, визначених у цьому розділі. Якщо інше прямо не впливає з контексту конкретного положення Угоди, або якщо певний термін прямо не ідентифікований (розшифрований) безпосередньо в тексті інших розділів чи інтерфейсі Платформи, зазначені поняття мають такий зміст:

2.1.1. **Відгук** – текстовий коментар та/або оцінка, добровільно залишені Користувачем на Платформі виключно після підтвердженого факту запису до Спеціаліста (верифікований відгук), що відображає його особистий споживчий досвід.

2.1.2. **Запис** – електронна заявка Користувача, сформована за допомогою функціоналу Платформи, з метою фіксації наміру або безпосереднього узгодження дати та часу візиту до обраного Спеціаліста.

2.1.3. **Модерація** – проведення Адміністратором комплексу дій з перевірки, технічного впорядкування, форматування, відхилення або видалення відгуків, оцінок, коментарів, профілів Спеціалістів, фотоматеріалів чи будь-якого іншого контенту, розміщеного на Платформі, на предмет його відповідності вимогам Угоди, внутрішнім правилам Платформи та чинному законодавству України.

2.1.4. **Обліковий запис / Особистий кабінет** – персоналізована частина Платформи (віртуальний кабінет), доступ до якої надається Користувачу після проходження процедури Реєстрації та/або автентифікації.

2.1.5. **Політика конфіденційності** – документ Адміністратора, який визначає порядок збору, обробки, зберігання, використання та захисту

персональних даних Користувачів, опублікований у мережі Інтернет за адресою: <https://connect-cosmetology.com/polozennia-pro-obrobku-personalnix-danix>.

2.1.6. **Політика використання файлів cookies** – документ Адміністратора, який описує, які типи файлів cookies, чи інших аналогічних технологій відстеження використовуються Платформою, з якою метою вони збираються, як вони допомагають оптимізувати Вашу взаємодію з інтерфейсом, а також інструкції щодо того, як Ви можете самостійно керувати ними. Документ постійно доступний в мережі Інтернет за адресою: [REDACTED].

2.1.7. **Послуги Спеціаліста** – косметологічні, естетичні або будь-які інші б'юті послуги, що надаються Спеціалістом Користувачу безпосередньо, на підставі окремої угоди (домовленості) між ними, укладеної поза межами функціоналу Платформи.

2.1.8. **Реєстрація** – процедура надання Користувачем своїх даних для створення Облікового запису.

2.1.9. **Спеціаліст** – фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа (заклад охорони здоров'я/клініка) або належним чином уповноважений медичний/б'юті працівник, який зареєстрований на Платформі, пройшов процедуру базової верифікації профілю та пропонує свої Послуги Спеціаліста Користувачам.

2.1.10. **Фотобанк** – розділ Платформи або складова профілю Спеціаліста з візуальними матеріалами, що розміщуються Спеціалістами і мають виключно ознайомчий, інформаційно-освітній характер.

2.2. Інші терміни, що не визначені в цьому розділі, тлумачаться відповідно до тексту Угоди та чинного законодавства України.

3. СТАТУС ПЛАТФОРМИ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3.1. Платформа є виключно інформаційно-технологічним онлайн-сервісом. Адміністратор надає Користувачам лише технологічну можливість для самостійного пошуку Спеціалістів за відкритими критеріями та використання доступних функцій Платформи з метою організації прямої взаємодії та комунікації між Користувачами та Спеціалістами.

3.2. Платформа НЕ є закладом охорони здоров'я, медичною установою, клінікою або б'юті-салonom у розумінні будь-якого чинного законодавства України. Платформа не має ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та за жодних обставин не здійснює медичну діяльність та не надає медичних послуг.

3.3. На Платформі відсутній медичний персонал. Жоден працівник, підрядник чи уповноважений представник Адміністратора, що діють від імені або в межах Платформи, не надають і не мають права надавати Користувачам медичну допомогу, медичне обслуговування чи професійні медичні консультації.

3.4. Вся інформація, розміщена на Платформі (включаючи тексти описів процедур, прайс-листи Спеціалістів, графіки роботи, рейтинги, відгуки, статті, фотоматеріали тощо), надається виключно з ознайомлювальною, рекламною та інформаційною метою. Вона за жодних обставин не може вважатися, трактуватися чи використовуватися Користувачем як медичний діагноз, призначення лікування, медична рекомендація, заклики до самолікування або офіційне експертне заключення.

3.5. Адміністратор не здійснює і не бере на себе обов'язки щодо ведення офіційної медичної документації, включаючи медичні картки Користувачів. Будь-які дані про проведені процедури, використані

препарати та їх дозування, які заносяться Спеціалістом до внутрішнього технічного журналу, зберігаються у зашифрованому вигляді та є конфіденційними; доступ до їх перегляду мають виключно Ви (у Вашому Особистому кабінеті щодо замовлених Послуг Спеціаліста) та конкретний Спеціаліст (який безпосередньо надавав Вам послугу та зробив цей запис), при цьому зазначений вміст є абсолютно недоступним для будь-яких третіх осіб, включаючи Адміністратора, працівників Адміністратора або інших Спеціалістів, яких Ви не відвідували. Адміністратор має технічний доступ виключно до загальної історії візитів (фактів, дат та статусів технічної взаємодії між Спеціалістами та Користувачами) з метою моніторингу стабільності роботи системи, усунення технічних збоїв, без доступу до суті самих зашифрованих записів про процедури.

3.6. З метою технічної оптимізації взаємодії між Користувачами та Спеціалістами, Адміністратор може забезпечувати функціонування внутрішньої служби технічно-адміністративного супроводу (далі – **«Служба підтримки»**). Межі діяльності Служби підтримки обмежуються виключно наданням допоміжних технічних послуг, що полягають у фіксації обраного Вами вільного часового слоту в інтерфейсі Платформи, комунікації зі Спеціалістом щодо підтвердження доступності вказаного часу та адмініструванні відповідного запису в системі. Служба підтримки діє як суто технічний посередник і за жодних обставин: не здійснює підбір, рекомендації чи вплив на вибір конкретного Спеціаліста; не бере участі в узгодженні вартості чи порядку оплати; не координує, не фіксує та не погоджує будь-які клінічні, медичні, діагностичні або інші професійні аспекти майбутнього візиту. Усі домовленості, записи на прийом, погодження істотних умов, вартості, а також безпосереднє замовлення, виконання та надання Послуг Спеціаліста відбуваються виключно, безпосередньо і напряду між Користувачем та Спеціалістом. Платформа не є інструментом для узгодження клінічних, медичних чи інших професійних аспектів взаємодії між ними.

3.7. Адміністратор не є стороною, учасником, вигодонабувачем чи посередником у договорі (усному чи письмовому) про надання Послуг Спеціаліста, що укладається між Користувачем та Спеціалістом. Платформа не контролює, не координує та жодним чином не втручається у процес виконання, а також не несе відповідальності за результати виконання таких угод.

3.8. Угода та факт використання технічного функціоналу Платформи не створюють між Адміністратором та Користувачем, або між Адміністратором та Спеціалістом відносин доручення, комісії, агентських відносин, спільної діяльності, трудових відносин (працевлаштування) чи будь-яких інших форм представництва. Платформа не діє від імені, за дорученням або в інтересах Спеціалістів, і навпаки.

3.9. Платформа не впливає на волевиявлення Користувача, не приймає рішень замість нього, не нав'язує та не рекомендує конкретних Спеціалістів. Вибір Спеціаліста здійснюється Користувачем абсолютно самостійно на його власний розсуд, переконання та ризик.

3.10. Платформа збирає копії документів про освіту, сертифікати або ліцензії Спеціалістів виключно як технічну умову для первинного допуску Спеціаліста до Реєстрації профілю на Платформі. Факт збору документів означає лише технічну перевірку наявності наданого Спеціалістом файлу. Адміністратор НЕ проводить юридичну чи будь-яку іншу експертизу автентичності, чинності, актуальності, легітимності цих документів, а також не зобов'язаний перевіряти їх у державних реєстрах (включаючи реєстри ліцензій МОЗ України). Платформа не несе

відповідальності за надання Спеціалістами фіктивних, підроблених чи застарілих документів, а також за ведення ними діяльності без належних правових підстав.

- 3.11. Будь-яке спеціальне маркування, знаки, графічні елементи або тексти в інтерфейсі Платформи (включаючи, але не обмежуючись: «верифікований», «профіль верифіковано», «документи надано» тощо) означає виключно те, що дана особа пройшла формальну процедуру завантаження файлів документів у систему. Таке маркування здійснюється в автоматичному режимі, є суто інформаційним елементом інтерфейсу і за жодних обставин не може трактуватися Вами як підтвердження, схвалення, атестація чи гарантія високої кваліфікації, професіоналізму, наявності клінічного досвіду, добросовісності або надійності Спеціаліста з боку Адміністратора.
- 3.12. Користувач бере на себе безумовне зобов'язання самостійно провести належну перевірку кваліфікації Спеціаліста, наявності у нього чинних дипломів та сертифікатів безпосередньо перед початком процедури.
- 3.13. Якщо Користувач обирає процедури, які відповідно до законодавства України вимагають наявності ліцензії на медичну практику (включаючи будь-які ін'єкційні методики, контурну пластику, ботулінотерапію, глибокі пілінги, апаратні інвазивні методи), Користувач зобов'язаний самостійно переконатися у наявності чинної ліцензії МОЗ України у конкретного Спеціаліста або у закладу, де він приймає. Платформа не надає жодних гарантій (явних чи неявних) наявності таких ліцензій та не несе відповідальності за наслідки взаємодії з особами, які діють без належних дозвільних документів.
- 3.14. Адміністратор не несе цивільно-правової, кримінальної чи адміністративної відповідальності перед Користувачами або третіми особами за:
- 3.14.1. якість, безпеку, стерильність, правомірність, відповідність медичним стандартам чи наслідки Послуг Спеціаліста, отриманих Користувачем;
 - 3.14.2. будь-яку шкоду, заподіяну здоров'ю, життю, психологічному стану або зовнішньому вигляду Користувача (включаючи алергічні реакції, ускладнення, дефекти зовнішності, опіки, інфекції тощо) внаслідок надання Спеціалістом Послуг Спеціаліста;
 - 3.14.3. неналежну поведінку Спеціаліста, порушення ним лікарської чи комерційної таємниці, етичних норм або умов конфіденційності;
 - 3.14.4. достовірність прайс-листів, описів апаратів, методик, тривалості процедур чи іншого контенту, який Спеціаліст розміщує у своєму профілі самостійно;
 - 3.14.5. неявку Спеціаліста на прийом, скасування або перенесення Запису, а також за будь-які фінансові спори між Користувачем та Спеціалістом (включаючи питання передоплати чи повернення коштів).
- 3.15. Адміністратор не дає і не може давати жодних гарантій результату процедур. Результат будь-якого естетичного чи медичного втручання є індивідуальним, біологічно непередбачуваним і залежить від фізіологічних особливостей, анатомії, генетики, наявності прихованих протипоказань та дотримання постпроцедурного режиму Користувачем й рекомендацій Спеціаліста.
- 3.16. У разі виникнення будь-яких претензій, скарг, незадоволення результатом, ускладнень або спорів щодо надання Послуг Спеціаліста, Користувач зобов'язується вирішувати такі питання виключно і напряму зі Спеціалістом. Платформа не виступає арбітром, третейським суддею

або експертом у медичних, косметологічних чи фінансових конфліктах між Користувачем та Спеціалістом.

3.17. Доступ до Платформи та її Послуг надається Користувачу на умовах «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО». Адміністратор не надає жодних гарантій (явних чи неявних), що функціонал Платформи відповідає особистим очікуванням Користувача, працюватиме безперебійно, безпомилково, безпечно чи сумісно з будь-яким програмним забезпеченням Користувача.

4. ПОРЯДОК РЕЕСТРАЦІЇ НА ПЛАТФОРМІ ТА БЕЗПЕКА ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

4.1. Платформою та її Послугами може користуватися виключно повнолітня (яка досягла 18 років) та повністю дієздатна фізична особа, яка в повному обсязі прийняла умови Угоди.

4.2. Реєстрація на Платформі є добровільною та здійснюється шляхом послідовного виконання Користувачем таких дій в інтерфейсі Платформи:

4.2.1. заповнення реєстраційної форми із зазначенням автентичних та достовірних персональних даних, як це вимагається та передбачено відповідним технічним інтерфейсом Платформи;

4.2.2. створення унікального пароля для подальшої авторизації;

4.2.3. підтвердження доступу до зазначеної електронної пошти та/або номера телефону за допомогою технічних інструментів Платформи (якщо вимагається);

4.2.4. самостійного проставлення прапорців (кліків) у відповідних інтерактивних чекбоксах ознайомлення та згоди.

4.3. Користувач зобов'язується надавати виключно повну, точну та достовірну інформацію про себе в реєстраційних формах та самостійно підтримувати її актуальність в Особистому кабінеті при кожній її зміні. Надання завідомо неправдивих, вигаданих або чужих ідентифікаційних даних суворо заборонено.

4.4. Користувач несе повну і одноосібну відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки своїх даних для подальшої авторизації (логіна та пароля) в Особистий кабінет. З метою безпеки Користувач зобов'язаний використовувати унікальну та складну комбінацію символів і не розголошувати її третім особам.

4.5. Користувач визнає та погоджується, що він особисто несе повну цивільно-правову відповідальність за абсолютно всі дії, повідомлення та Записи, здійснені на Платформі під його Обліковим записом, незалежно від того, чи були вони вчинені самим Користувачем, чи третіми особами, які отримали доступ до Особистого кабінету.

4.6. У разі виявлення фактів несанкціонованого доступу третіх осіб до Особистого кабінету, компрометації пароля або будь-якого іншого порушення безпеки, Користувач зобов'язаний невідкладно:

4.6.1. самостійно змінити пароль в Особистому кабінеті;

4.6.2. негайно повідомити про це Службу підтримки Платформи за офіційною адресою: [адреса].

4.7. Адміністратор не несе відповідальності за можливу втрату, псування чи витік даних, а також за будь-які інші наслідки, що настали через недотримання Користувачем правил безпеки або несанкціонований доступ до його Облікового запису з боку третіх осіб.

4.8. Створення декількох Облікових записів для однієї фізичної особи суворо заборонено. У разі виявлення дублікатів Платформа залишає за собою право в односторонньому порядку видалити або заблокувати такі Облікові записи без попередження.

4.9. Адміністратор залишає за собою виключне право на власний розсуд у будь-який час відмовити у наданні Послуг, тимчасово обмежити доступ,

призупинити дію або остаточно видалити Обліковий запис Користувача у разі порушення ним умов Угоди, або при виявленні ознак шахрайської, протиправної чи образливої поведінки.

4.10. Після успішного проходження процедури Реєстрації та авторизації до Особистого кабінету, Користувач отримує безкоштовний доступ до Особистого кабінету та має право використовувати його поточний доступний функціонал, зокрема, але не виключно:

4.10.1. застосовувати встановлені технічні фільтри (за критеріями, що передбачені інтерфейсом) для самостійного пошуку Спеціалістів у системі;

4.10.2. ознайомлюватися зі змістом публічних профілів Спеціалістів, Фотобанком та Відгуками;

4.10.3. формувати електронні заявки на Запис до обраних Спеціалістів;

4.10.4. відслідковувати статус, редагувати або скасовувати власні Записи в Особистому кабінеті;

4.10.5. залишати Відгуки та оцінки щодо Спеціалістів на основі особистого споживчого досвіду після завершення прийому;

4.10.6. вести список обраних Спеціалістів для швидкого доступу;

4.10.7. редагувати свої персональні дані та змінювати доступні технічні налаштування Облікового запису.

4.11. Користувач має безумовне право в будь-який момент припинити використання Платформи та видалити свій Обліковий запис. Видалення здійснюється самостійно шляхом натискання спеціальної кнопки «Видалити обліковий запис» у налаштуваннях Особистого кабінету або, у разі технічної неможливості самостійного видалення, шляхом направлення Користувачем відповідного електронного запиту на офіційну адресу Служби підтримки: [адреса]. Після підтвердження цієї дії доступ до Послуг припиняється автоматично, а персональні дані Користувача видаляються або знеособлюються відповідно до Політики конфіденційності.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИСУ ТА УМОВИ ЙОГО СКАСУВАННЯ

5.1. Користувач здійснює Запис до Спеціаліста за допомогою технічного функціоналу Платформи, самостійно обираючи бажані технічні параметри, доступні в інтерфейсі (зокрема, вид процедури, дату, доступний часовий слот та конкретного Спеціаліста). Оформлений Користувачем Запис є електронною технічною заявкою (наміром Користувача). Обробка та технічне супроводження Запису здійснюються за участі Служби підтримки.

5.2. Після отримання електронної заявки від Користувача про Запис, оператор Служби підтримки фіксує обраний вільний слот та звертається до Спеціаліста для з'ясування наявності вільного часу. Платформа не здійснює автоматичного підтвердження Записів. Підтвердження Запису здійснюється виключно вручну Спеціалістом. Платформа не гарантує, що обраний Спеціаліст підтвердить наявність вільного часу або прийме заявку на Запис.

5.3. Запис набуває чинності та стає підтвердженням лише після того, як Спеціаліст підтвердить доступність обраного часового слоту та можливість проведення візиту, а Служба підтримки Адміністратора зафіксує це підтвердження в системі Платформи. Після цього Користувач отримує системне (сервісне) сповіщення (електронною поштою, через push-повідомлення або SMS) із зазначенням адміністративних деталей візиту: дати, часу, імені Спеціаліста, адреси прийому та виду процедури.

5.4. Користувач несе одноосібну відповідальність за власну безпеку під час отримання Послуг Спеціаліста. Користувач зобов'язаний заздалегідь (до моменту початку будь-якого фізичного чи апаратного втручання) повідомити Спеціаліста про будь-які індивідуальні особливості організму, хронічні захворювання, медичні протипоказання, алергічні реакції, прийом лікарських засобів, стан вагітності, період грудного вигодовування або будь-який інший актуальний стан свого здоров'я, що може вплинути на безпеку чи можливість проведення процедури.

5.5. Ненадання, приховування або несвоєчасне надання Користувачем такої інформації повністю і беззастережно звільняє Адміністратора від будь-якої цивільно-правової чи іншої відповідальності за можливу шкоду здоров'ю, побічні ефекти, травми, естетичні дефекти або незадовільний результат процедури, які могли б бути відвернені за умови належного та завчасного розкриття Користувачем відомостей про стан свого здоров'я.

5.6. Користувач має право скасувати або перенести раніше оформлений Запис. Користувач може зробити це за допомогою технічних інструментів в Особистому кабінеті, через звернення до Служби підтримки або шляхом прямого зв'язку зі Спеціалістом поза межами Платформи.

5.7. Адміністратор не встановлює єдиних часових меж чи правил для скасування або перенесення Записів, не модерує фінансові спори між Користувачами та Спеціалістами, а також не несе відповідальності за будь-які обмеження чи заходи, визначені Спеціалістом у разі неявки або запізнення Користувача. Усі часові обмеження, строки, правила скасування чи перенесення візитів, а також наслідки несвоєчасного скасування чи неявки Користувача на підтверджений прийом визначаються кожним Спеціалістом абсолютно самостійно у межах його автономної професійної діяльності. Зазначені правила та умови доводяться Спеціалістом до відома Користувача самостійно за допомогою технічних засобів Платформи (якщо такий функціонал доступний в інтерфейсі профілю Спеціаліста), або під час прямої усної/письмової комунікації між ними.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ СПЕЦІАЛІСТА

6.1. Використання базових Послуг Платформи здійснюється Користувачем на безоплатній основі.

6.2. Оплата Послуг Спеціаліста здійснюється Користувачем безпосередньо Спеціалісту. При цьому будь-які грошові кошти за отримані Послуги Спеціаліста через технічні системи, транзитні чи інші рахунки Платформи не проходять. Розрахунки здійснюються виключно в офлайн-форматі (у готівковій або безготівковій формі) безпосередньо під час фактичного прийому у Спеціаліста.

6.3. Адміністратор не є стороною, еквайром, контролером або податковим агентом у межах платіжних, розрахункових або фіскальних відносин між Користувачем та Спеціалістом. Платформа не приймає, не утримує на власних транзитних рахунках, не розподіляє та не здійснює переказів коштів від Користувачів на користь Спеціалістів за надані ними послуги.

6.4. Вартість процедур визначається виключно Спеціалістом і відображається у його публічному профілі. Адміністратор не здійснює контроль за ціноутворенням і не несе відповідальності за зміну Спеціалістом вартості послуг на момент їх фактичного надання.

6.5. Платформа не формує, не зберігає та не надає фіскальних чеків, квитанцій або податкових накладних за Послуги Спеціаліста. Обов'язок

щодо ведення бухгалтерського обліку, сплати податків, застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО) та видачі Користувачу відповідних розрахункових документів покладається виключно на Спеціаліста відповідно до чинного законодавства України.

6.6. Усі фінансові претензії, питання, пов'язані з передоплатою (завдатком), утриманням коштів у разі пізнього скасування Запису або неявки Користувача, наданням знижок, а також вимоги щодо компенсацій чи повернення коштів через незадоволення якістю Послуг, вирішуються Користувачем виключно і напряду зі Спеціалістом. Платформа не наділена повноваженнями примушувати Спеціаліста до здійснення повернення або відшкодування і не виступає гарантом повернення коштів.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Порядок збору, використання, зберігання та захисту таких даних детально врегульований в окремому документі – Політиці конфіденційності, яка є невід'ємною частиною Угоди.

7.2. Акцептуючи Угоду, Користувач підтверджує, що він повністю ознайомився з Політикою конфіденційності та зрозумів її умови та надає Адміністратору добровільну, безумовну та чітко виражену згоду на збір та обробку своїх персональних даних для забезпечення функціонування Платформи, надання Послуг та технічної підтримки.

8. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ТА ЗАБОРОНЕНІ ДІЇ НА ПЛАТФОРМІ

8.1. Користувач, який успішно пройшов процедуру Реєстрації, має беззастережне право використовувати технічні можливості та функціонал Платформи виключно в особистих, некомерційних цілях для отримання Послуг відповідно до умов та меж, визначених у п. 4.10 Угоди.

8.2. Користувач зобов'язується неухильно та в повному обсязі дотримуватися всіх положень та вимог Угоди, Політики конфіденційності, Політики використання файлів cookies, а також виконувати офіційні технічні вказівки Адміністратора щодо усунення виявлених порушень під час роботи з інтерфейсом Платформи.

8.3. Користувач зобов'язується поважати права, законні інтереси, особисту недоторканність та ділову репутацію Спеціалістів, інших Користувачів, а також представників Адміністратора, суворо дотримуючись загальноприйнятих норм моралі, етики та правил поведінки у мережі Інтернет.

8.4. Користувачу суворо забороняється використовувати технічний функціонал Платформи для вчинення будь-яких дій, що суперечать чинному законодавству України, міжнародно-правовим актам, принципам добросовісності або цільовому призначенню інформаційно-технічного майданчика.

8.5. Під час використання Платформи Користувачу категорично заборонено:

8.5.1. завантажувати, публікувати або поширювати матеріали, текстові повідомлення та зображення, які не були створені ним особисто або на розміщення яких у Користувача відсутній прямий письмовий дозвіл відповідного правовласника, що порушує авторські чи інші права інтелектуальної власності третіх осіб;

8.5.2. публікувати матеріали шкідливого, образливого чи некоректного характеру, інформацію, що містить ворожі або дискримінаційні вислови, погрози, ненормативну лексику, порнографію, зображення оголеного тіла чи сцени насильства, а також будь-який інший

вміст, що порушує вимоги законодавства або визнається неприйнятним на власний розсуд Адміністратора;

8.5.3. здійснювати автоматизований збір матеріалів, персональних чи контактних даних інших Користувачів або Спеціалістів, а також отримувати доступ до інфраструктури Платформи за допомогою будь-яких автоматизованих технічних пристроїв чи програмного забезпечення (включаючи ботів, програми-роботи чи методи інтелектуального аналізу даних) без попередньої письмової згоди Адміністратора;

8.5.4. завантажувати, надсилати чи поширювати через Платформу шкідливе програмне забезпечення, віруси, комп'ютерні коди чи файли, призначені для порушення, знищення, обмеження або негативного впливу на нормальну працездатність комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання Платформи;

8.5.5. вчиняти будь-які дії, здатні вивести Платформу з ладу, надмірно або непропорційно навантажити її сервери, бази даних чи мережеву інфраструктуру, включаючи організацію атак на відмову в обслуговуванні (DDoS-атаки) або блокування відображення елементів Особистого кабінету;

8.5.6. видавати себе за іншу фізичну особу, представника сторонньої організації, іншого Користувача, Спеціаліста, представника закладу охорони здоров'я або за представника Служби підтримки, використовуючи завідомо неправдиву або вигадану ідентифікаційну інформацію;

8.5.7. використовувати інтерфейси Платформи з метою проведення дистанційних консультацій, візуальної оцінки стану шкіри чи естетичних дефектів іншим Користувачам, призначення протоколів домашнього догляду або спроб вирішення дерматологічних проблем онлайн;

8.5.8. використовувати Платформу для несанкціонованого розміщення рекламної інформації, просування сторонніх комерційних продуктів, б'юті-засобів, брендів, розсилання небажаних повідомлень рекламного характеру, залучення осіб до схем мережевого маркетингу або примусового перенаправлення відвідувачів на сторонні ресурси;

8.5.9. копіювати, відтворювати, модифікувати, продавати, доводити до загального відома або розповсюджувати вміст Платформи, її елементи дизайну, текстове наповнення, бази даних, фотографії чи програмний код (повністю або частинами) без попереднього письмового дозволу Адміністратора.

8.6. Користувач самостійно і в повному обсязі несе особисту цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність за всі свої дії, повідомлення, Відгуки та Записи, здійснені ним з використанням функціоналу Платформи, перед будь-якими третіми особами, Спеціалістами та державними чи правоохоронними органами України.

8.7. У разі якщо вчинення Користувачем заборонених дій або поширення ним недостовірної чи протиправної інформації призвело до ініціювання судових процесів проти Адміністратора третіми особами, або до накладення на Адміністратора фінансових штрафів з боку державних контролюючих органів (зокрема у сфері реклами, захисту персональних даних або захисту прав споживачів), такий Користувач зобов'язується беззастережно відшкодувати Адміністратору всі завдані ним збитки в повному обсязі. Сюди включаються суми накладених штрафів, судові витрати, витрати на професійну правову допомогу адвокатів тощо.

8.8. За будь-яке одноразове або систематичне порушення правил та заборон, викладених у цьому розділі Угоди, а також у разі надходження офіційних обґрунтованих скарг від Спеціалістів або третіх осіб,

Адміністратор має беззастережне право в односторонньому порядку без попереднього повідомлення застосувати до Користувача такі заходи:

8.8.1. винести офіційне попередження;

8.8.2. тимчасово призупинити дію Облікового запису або обмежити право використання окремих інтерактивних функцій Платформи (включаючи блокування можливості здійснювати Записи чи публікувати Відгуки);

8.8.3. остаточно видалити Обліковий запис Користувача та заблокувати йому доступ на Платформу в майбутньому.

8.9. Остаточне видалення Облікового запису за ініціативою Адміністратора внаслідок порушення правил Угоди не звільняє такого Користувача від виконання зобов'язань та відповідальності, що виникли до моменту видалення Облікового запису.

9. ВІДГУКИ ТА ІНШИЙ КОНТЕНТ КОРИСТУВАЧА

9.1. Відгук на Платформі може бути залишений Користувачем виключно після фактичного підтвердження Запису та реального здійснення візиту до Спеціаліста. Користувач має право залишити виключно 1 (один) Відгук щодо кожного підтвердженого та фактично реалізованого Запису. Текст Відгуку та виставлена оцінка мають відображати виключно особистий, об'єктивний споживчий досвід Користувача, безпосередньо отриманий ним під час надання Послуг Спеціаліста, та не можуть використовуватися як інструмент недобросовісної конкуренції чи навмисного заниження рейтингу Спеціаліста.

9.2. Усі Відгуки перед їх публічною демонстрацією на Платформі проходять процедуру обов'язкової Модерації. Відгук Користувача буде опубліковано виключно після його перевірки на предмет відповідності правилам Платформи та положенням Угоди. Платформа залишає за собою право тимчасово приховувати, не публікувати або остаточно видаляти Відгуки, які порушують правила або щодо яких надійшла обґрунтована скарга.

9.3. При написанні Відгуків Користувачу категорично забороняється використовувати або публікувати:

9.3.1. ненормативну лексику та спам;

9.3.2. образи та погрози;

9.3.3. персональні нападки на Спеціаліста або інших осіб;

9.3.4. персональні дані третіх осіб;

9.3.5. медичні твердження або діагнози щодо інших осіб;

9.3.6. завідомо неправдиву інформацію або наклеп;

9.3.7. матеріали, що порушують авторські права.

9.4. Користувач має право завантажувати на Платформу фотографії (зокрема, як прикріплення до Відгуку), ставити публічні запитання або розмішувати інші графічні чи текстові матеріали (далі разом – **«Контент Користувача»**). Розмішуючи зазначені матеріали, Користувач безумовно гарантує, що такий Контент створений ним особисто або він має всі необхідні законні дозволи від відповідних правовласників на його публічну демонстрацію.

9.5. Користувач гарантує, що розміщений ним Контент Користувача не порушує авторських чи суміжних прав, прав інтелектуальної власності, прав на комерційну таємницю, а також не порушує право на недоторканність приватного життя чи право на зображення (фотографії) будь-яких третіх осіб.

9.6. Публікуючи Відгуки або завантажуючи будь-який інший Контент Користувача, Користувач добровільно та безоплатно надає Адміністратору невиключну, безстрокову, безвідкличну, діючу по всьому

світу ліцензію на використання, публічне відображення, копіювання, технічне відтворення, редагування (зокрема, обрізання, зміну розміру та форматування), адаптацію та агрегацію таких матеріалів. Зазначена ліцензія надається з метою забезпечення коректного відображення матеріалів в інтерфейсі, стабільної роботи Платформи, а також для використання цих матеріалів у маркетингових та інформаційних цілях Адміністратора.

9.7. Адміністратор здійснює Модерацію Відгуків та іншого Контенту Користувача на предмет їхньої відповідності положенням Угоди, правилам поведінки та чинному законодавству України.

9.8. Адміністратор має виключне право на власний розсуд відмовити в публікації, тимчасово приховати або остаточно видалити будь-який Відгук чи Контент Користувача без обов'язку виплати будь-яких компенсацій Користувачу.

9.9. З метою захисту прав третіх осіб та оперативного реагування на порушення, поруч із кожним опублікованим Відгуком або елементом Контенту Користувача розміщено інтерактивну форму (кнопку) «Поскаржитися». Будь-який Користувач Платформи, який виявив порушення своїх прав або умов Угоди, має право скористатися цим інструментом для ініціювання позачергової перевірки (Модерації) відповідного матеріалу.

9.10. Адміністратор не здійснює попереднього редакційного контролю, не підтверджує, не схвалює і не гарантує точності, правдивості чи надійності будь-яких Відгуків, коментарів, фотографій або оцінок, залишених Користувачами. Будь-які заяви, думки чи поради, висловлені у Відгуках, є виключно суб'єктивною думкою їхніх авторів (Користувачів) і в жодному разі не відображають офіційну позицію чи думку Адміністратора. Платформа не розцінює жоден Відгук як медичну, косметологічну чи професійну рекомендацію.

9.11. Фотобанк формується виключно Спеціалістами для демонстрації прикладів клінічних кейсів та є візуальною фіксацією факту проведеної процедури. Усі фотоматеріали та супровідні описи у цьому розділі мають виключно ознайомлювально-інформаційний (інформаційно-освітній) характер і за жодних обставин не розцінюються як надання медичних/естетичних гарантій результату чи ефекту.

9.12. Адміністратор не здійснює попередньої перевірки наявності, правомірності та юридичної сили згоди на зйомку та публікацію матеріалів, яка укладається (або досягається) між Спеціалістом та Користувачем. Вся відповідальність за отримання необхідних дозволів від пацієнтів, належне правове оформлення, зберігання та правомірність розміщення на Платформі будь-яких фото-, відео- чи текстових матеріалів покладається виключно на конкретного Спеціаліста, який здійснив їх завантаження.

9.13. У разі якщо Користувач виявить свою фотографію (зображення частини тіла/обличчя), завантажену Спеціалістом до Фотобанку або профілю без його належної згоди, або якщо Користувач вирішить відкликати раніше надану Спеціалісту згоду, він має право негайно звернутися до Служби підтримки Платформи. Адміністратор зобов'язується невідкладно приховати або видалити такий матеріал з публічного доступу до моменту остаточного з'ясування обставин та перевірки правових підстав із відповідним Спеціалістом.

10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ФОРС-МАЖОР

10.1. Адміністратор не гарантує безперебійну, безпомилкову або абсолютно безпечну роботу функціоналу Платформи в будь-який час.

Адміністратор не несе відповідальності за збої у роботі, тимчасову недоступність інтерфейсу або втрату даних, що були спричинені факторами поза волею та контролем Адміністратора, зокрема, але не виключно:

- 10.1.1. діями шкідливого програмного забезпечення (вірусів), хакерськими чи DDoS-атаками, несанкціонованим зломом технічних систем третіми особами, апаратними чи програмними збоями в обладнанні третіх осіб;
- 10.1.2. аварійними, плановими чи екстремними відключеннями електроенергії, руйнуванням або пошкодженням об'єктів критичної чи цивільної інфраструктури;
- 10.1.3. збоями в роботі інтернет-провайдерів, телекомунікаційних мереж зв'язку, операторів мобільного зв'язку або сторонніх хостинг-серверів;
- 10.1.4. обставинами непереборної сили (форс-мажором) та іншими факторами, що перебувають поза межами розумного контролю Адміністратора;
- 10.1.5. будь-якими іншими технічними, програмними, апаратними чи системними причинами, неполадками та збоями, які виникли не з прямої вини Адміністратора.
- 10.2. Зважаючи на безоплатний характер надання Користувачу технічного функціоналу Платформи (Послуг) та проведення всіх фінансових розрахунків за Послуги Спеціалістів виключно поза межами Платформи (напрямку між Користувачем та Спеціалістом), Адміністратор не несе жодної майнової (фінансової) відповідальності перед Користувачем за будь-які прямі, непрямі, випадкові, наслідкові збитки, а також за упущену вигоду чи репутаційні втрати, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання Платформи. Усі можливі фінансові претензії чи майнові вимоги Користувача до Адміністратора повністю виключаються.
- 10.3. Адміністратор не виключає та не обмежує свою відповідальність у випадках, коли таке обмеження чи виключення прямо заборонене імперативними нормами чинного законодавства України (зокрема, у разі доведення в судовому порядку умисного заподіяння шкоди безпосередніми діями Адміністратора).

11. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

- 11.1. Користувач має право направляти Адміністратору скарги щодо неналежної технічної роботи функціоналу Платформи, невідповідності розміщеного Контенту Користувача вимогам та заборонам Угоди, а також щодо дій або поведінки Спеціалістів. Подання скарг здійснюється через такі офіційні канали:
 - 11.1.1. електронну пошту Служби підтримки: [адреса];
 - 11.1.2. спеціалізований технічний інструмент «Поскаржитися», розміщений безпосередньо поруч із відповідним Контентом Користувача в інтерфейсі Платформи (за умови його наявності та технічної доступності).
- 11.2. Адміністратор зобов'язується здійснювати реєстрацію, розгляд та опрацювання отриманих скарг Користувачів із дотриманням таких строків та умов (якщо інше не передбачено нормами чинного законодавства України):
 - 11.2.1. у разі надання Користувачем належних, обґрунтованих та очевидних доказів порушення його прав або положень Угоди, Адміністратор зобов'язується здійснити тимчасове приховування або деактивацію відповідного спірного Контенту Користувача з публічного

доступу на Платформі невідкладно, але в будь-якому разі не пізніше наступного робочого дня з моменту встановлення факту наявності таких доказів;

11.2.2. Адміністратор зобов'язується розглянути скаргу по суті та надати Користувачу остаточну відповідь у строк, що не перевищує 10 (десяти) робочих днів з дати первинного отримання скарги Платформою. У разі якщо розгляд скарги потребує проведення додаткової технічної перевірки, запиту пояснень у Спеціаліста або витребування додаткових матеріалів, зазначений строк може бути в односторонньому порядку подовжений Адміністратором на обґрунтовано необхідний час, але не більше ніж на 20 (двадцять) додаткових робочих днів, із обов'язковим направленням Користувачу відповідного електронного повідомлення до закінчення первинного строку розгляду. Якщо чинним законодавством України для окремих категорій звернень встановлено менший обов'язковий строк розгляду, Адміністратор керується таким строком.

11.3. У разі надходження скарги на якість, безпеку, медичні наслідки або естетичні результати наданих Послуг Спеціаліста, Адміністратор здійснює виключно технічну фіксацію такого звернення та його негайне перенаправлення відповідному Спеціалісту для прямого врегулювання конфлікту з Користувачем. Платформа не є стороною, посередником чи гарантом у правочинах (домовленостях), що укладаються між Користувачем та Спеціалістом, а також не здійснює розрахунків та повернення грошових коштів за такі Послуги. Платформа не є закладом охорони здоров'я, не наділена компетенцією оцінювати клінічний, медичний або естетичний результат процедур, не проводить медичну чи будь-яку іншу експертизу і за жодних обставин не виступає арбітром, третейським суддею, співвідповідачем чи медіатором у професійних або фінансових, цивільно-правових спорах між Користувачем та Спеціалістом.

11.4. У разі фіксації систематичних (повторних) обґрунтованих скарг Користувачів на неналежну чи образливу поведінку або порушення правил з боку одного й того самого Спеціаліста, Адміністратор залишає за собою право в односторонньому порядку застосувати до такого Спеціаліста внутрішні договірні заходи впливу (включно з тимчасовим обмеженням функцій або повним блокуванням його профілю) відповідно до умов окремої угоди, укладеної між Адміністратором та Спеціалістом.

12. СТРОК ДІЇ УГОДИ, ПОРЯДОК ЇЇ ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ

12.1. Угода набуває чинності з моменту вчинення Користувачем дій, що свідчать про її акцепт відповідно до умов Угоди, укладається на невизначений строк (безстроково) та діє до моменту її розірвання (припинення) однією зі сторін у порядку, передбаченому цим розділом.

12.2. Користувач має безперешкодне право в будь-який момент в односторонньому порядку розірвати Угоду, припинити використання Платформи та видалити свій Обліковий запис. Процедура видалення здійснюється безоплатно та не потребує додаткових обґрунтувань від Користувача. Технічне ініціювання видалення Облікового запису здійснюється Користувачем самостійно за допомогою відповідного інструменту («Видалити обліковий запис») у налаштуваннях Особистого кабінету або шляхом направлення офіційного запиту на електронну адресу Служби підтримки.

12.3. З моменту ініціювання видалення Облікового запису (розірвання Угоди) доступ Користувача до авторизованої частини Платформи припиняється, а Обліковий запис деактивується. Персональні дані

Користувача підлягають повному видаленню або незворотній анонімізації відповідно до Політики конфіденційності.

- 12.4. Видалення Облікового запису не призводить до автоматичного видалення всіх раніше опублікованих Користувачем публічних матеріалів (зокрема, Відгуків). Для видалення Відгуку Користувач повинен самостійно прибрати його через інтерфейс до моменту видалення Облікового запису або надіслати окремий запит до Служби підтримки. У разі відсутності такого запиту Адміністратор залишає за собою право продовжувати відображення Відгуку в деперсоніфікованому (анонімізованому) вигляді.
- 12.5. Адміністратор має право на власний розсуд тимчасово призупинити дію Облікового запису (обмежити технічний доступ до функціоналу Платформи) або розірвати Угоду в односторонньому порядку (остаточно видалити Обліковий запис) як за наявності обґрунтованих підстав, так і у разі виявлення будь-яких ризиків для безпеки Платформи чи її Користувачів. До таких підстав, зокрема, але не виключно, належать:
 - 12.5.1. порушення Користувачем положень Угоди або загальноприйнятих правил поведінки на Платформі;
 - 12.5.2. виявлення факту надання неправдивих, чужих або навмисно спотворених ідентифікаційних даних;
 - 12.5.3. здійснення дій, що містять ознаки шахрайства, або навмисне втручання в технічну роботу Платформи (використання ботів, парсинг тощо);
 - 12.5.4. образлива, агресивна або неприйнятна поведінка щодо Спеціалістів, інших Користувачів чи персоналу Адміністратора;
 - 12.5.5. вчинення Користувачем будь-яких інших дій (або бездіяльності), які, на переконання Адміністратора, створюють загрозу для технічної стабільності Платформи, безпеки персональних даних, комерційних інтересів чи ділової репутації Адміністратора, Спеціалістів або третіх осіб.
- 12.6. Розірвання Угоди (незалежно від підстав та сторони, що виступила ініціатором) та/або тимчасове чи остаточне обмеження доступу Користувача до Платформи (блокування/видалення Облікового запису) тягне за собою такі юридичні та фінансові наслідки:
 - 12.6.1. Адміністратор не несе відповідальності за втрату Користувачем будь-яких даних, Контенту Користувача, історії Запитів чи іншої інформації, що зберігалася в Особистому кабінеті або технічних журналах Платформи;
 - 12.6.2. Адміністратор не здійснює жодних компенсацій, відшкодувань (зокрема, відшкодування прямих чи непрямих збитків, упущеної вигоди, моральної шкоди), виплат або повернення коштів Користувачу, оскільки технічний функціонал Платформи надавався Користувачу на безоплатній основі на умовах «як є».
- 12.7. Розірвання Угоди не звільняє Користувача від обов'язку виконати зобов'язання, які виникли до моменту такого розірвання, зокрема, щодо поваги до прав інтелектуальної власності Адміністратора та врегулювання будь-яких фінансових зобов'язань перед Спеціалістами, якщо такі мали місце.

13. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

- 13.1. Усі об'єкти інтелектуальної власності, що складають функціонал та інтерфейс Платформи (включаючи, але не обмежуючись: зовнішній вигляд, дизайн, візуальні інтерфейси, програмний та комп'ютерний код, алгоритми, бази даних, тексти, графіку, логотипи, торговельні марки

- та комерційні найменування), є власністю Адміністратора або використовуються ним на законних підставах.
- 13.2. Користувачу надається обмежене, відкличне, персональне, невиключне право на доступ до Платформи та використання її технічного функціоналу без права його передачі, відступлення чи поширення третім особам. Зазначене право надається виключно в особистих некомерційних цілях для користування Платформою, всіма її сервісами, інтерактивними інструментами та розділами у тому вигляді, в якому вони доступні в інтерфейсі Платформи на момент такого використання.
- 13.3. За винятком випадків, прямо дозволених у письмовій формі Адміністратором, Користувачу категорично забороняється:
- 13.3.1. копіювати, відтворювати, модифікувати, публікувати, розповсюджувати або створювати похідні твори на основі будь-яких елементів Платформи;
- 13.3.2. здійснювати зворотний інжиніринг (декомпіляцію), розбирати або намагатися вилучити вихідний код програмного забезпечення Платформи;
- 13.3.3. використовувати будь-які автоматизовані системи, скрипти, боти, парсери (скрапери) або інші технічні засоби для масового збору, вилучення чи копіювання даних з баз Платформи (Data Scraping);
- 13.3.4. здавати в оренду, продавати, ліцензувати або іншим чином комерціалізувати доступ до Платформи або її контенту.
- 13.4. Усі права, не надані Користувачу цією Угодою прямо, зберігаються за Адміністратором.
- 13.5. Адміністратор поважає права інтелектуальної власності третіх осіб. Якщо Користувач або будь-яка інша особа вважає, що контент, розміщений на Платформі (зокрема Спеціалістами), порушує її права інтелектуальної власності, така особа повинна надіслати письмове повідомлення на адресу: [REDACTED]. Для оперативного реагування таке звернення обов'язково має містити:
- 13.5.1. точне посилання (URL-адресу) на матеріал, який, на думку заявника, порушує права;
- 13.5.2. чітке зазначення (опис або оригінальне зображення) об'єкта права інтелектуальної власності, який було правомірно опубліковано заявником раніше і який було скопійовано без дозволу;
- 13.5.3. документальні докази (або обґрунтоване підтвердження) того, що заявник є власником виключних прав на спірний об'єкт або уповноважений діяти від його імені;
- 13.5.4. контактні дані заявника для зворотного зв'язку (повне ім'я/найменування, телефон, електронна пошта);
- 13.5.5. твердження заявника про те, що інформація в повідомленні є точною, а використання матеріалу у спосіб, на який подається скарга, не дозволено правовласником, його агентом або законом, а також усвідомлення заявником відповідальності за надання завідомо неправдивої інформації.
- 13.6. Після отримання належним чином оформленого повідомлення Адміністратор зобов'язується оперативно розглянути його протягом розумного строку та вжити відповідних заходів, аж до видалення спірного матеріалу з Платформи або блокування доступу до Облікового запису порушника у разі систематичних порушень.
- 13.7. З метою захисту прав заявника Платформа залишає за собою право тимчасово приховати спірний матеріал з публічного доступу на час проведення перевірки та направити особі, яка його розмістила, запит про надання пояснень. Якщо особа, яка розмістила контент, не зможе

підтвердити правомірність його використання, такий матеріал підлягає остаточному видаленню з Платформи.

14. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 14.1. Угода, її тлумачення, дійсність, виконання, а також будь-які позадоговірні правовідносини, що виникають із неї або у зв'язку з використанням функціоналу Платформи, регулюються і підлягають вирішенню виключно відповідно до законодавства України.
- 14.2. Сторони погоджуються, що будь-які спори, претензії або розбіжності між Користувачем та Адміністратором повинні вирішуватися шляхом переговорів. До моменту звернення до суду сторона, яка вважає свої права порушеними, зобов'язана направити іншій стороні письмову вмотивовану претензію (електронною поштою або засобами поштового зв'язку). Сторона-одержувач зобов'язана надати письмову відповідь по суті претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її офіційного отримання.
- 14.3. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, такий спір підлягає передачі на розгляд до компетентного суду України відповідно до встановлених правил підсудності.

15. ЗМІНА УМОВ УГОДИ ТА ОФІЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ

- 15.1. Адміністратор залишає за собою виключне право в будь-який час на власний розсуд вносити зміни, доповнення або викладати в новій редакції умови Угоди. Актуальна та чинна редакція Угоди завжди розміщується у відкритому доступі за відповідним посиланням на Платформі із обов'язковим зазначенням дати набрання чинності у верхній частині документа.
- 15.2. Порядок набрання чинності змін до Угоди залежить від їхнього правового характеру:
- 15.2.1. **технічні та несуттєві зміни:** зміни, які не впливають на обсяг прав чи обов'язків Користувача (виправлення граматичних помилок, редакційні уточнення, зміна графічного інтерфейсу тощо), набувають чинності негайно з моменту їх публікації на Платформі без попереднього окремого повідомлення Користувачів;
- 15.2.2. **суттєві зміни:** у разі внесення змін, які безпосередньо впливають на обсяг прав чи обов'язків Користувача, або трансформують межі розмежування відповідальності Адміністратора, Адміністратор зобов'язується повідомити про це Користувача не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати набрання такими змінами чинності. Повідомлення здійснюється шляхом надсилання електронного листа на адресу Користувача (якщо вона була вказана в Особистому кабінеті) та/або шляхом розміщення помітного інформаційного банера в інтерфейсі Платформи.
- 15.3. Продовження використання функціоналу Платформи та Послуг Користувачем після закінчення 14-денного строку з моменту повідомлення про суттєві зміни, або безпосередньо після публікації несуттєвих змін, вважається беззаперечним, повним та автоматичним акцептом (прийняттям) оновлених умов Угоди Користувачем. Якщо Користувач не погоджується із запропонованими суттєвими чи несуттєвими змінами, він втрачає право на використання Послуг, зобов'язаний негайно припинити будь-який доступ до Платформи та має беззастережне право ініціювати видалення свого Облікового запису до моменту набрання змінами чинності та розірвати Угоду.

15.4. Усі офіційні повідомлення, запити та відповіді між сторонами в межах виконання Угоди здійснюються виключно в електронній формі:

15.4.1. повідомлення, направлені Адміністратором на адресу Користувача, здійснюються шляхом надсилання електронного листа на адресу, вказану Користувачем в Особистому кабінеті, або шляхом розміщення системних сповіщень (зокрема push-сповіщень чи інформаційних банерів) безпосередньо в інтерфейсі Платформи. Таке повідомлення вважається належним чином доставленим та отриманим Користувачем з моменту його технічного відправлення або фактичної публікації;

15.4.2. повідомлення, направлені Користувачем на адресу Адміністратора, здійснюються виключно за допомогою інтегрованої офіційної форми зворотного зв'язку на Платформі або шляхом надсилання електронного листа на адресу Служби підтримки: [REDACTED].

16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Угода разом із Політикою конфіденційності, Політикою використання файлів cookies та іншими офіційними політиками, розміщеними на Платформі, становить повний та вичерпний обсяг домовленостей між Користувачем та Адміністратором. Цей документ скасовує та повністю замінює собою будь-які попередні або одночасні усні чи письмові домовленості, заяви, гарантії чи обіцянки щодо предмета Угоди.

16.2. Угода вважається опублікованою та загальнодоступною з моменту її розміщення в інтерфейсі Платформи і діє безстроково, до моменту її відкликання або заміни оновленою редакцією за рішенням Адміністратора.

16.3. Якщо будь-яке положення Угоди буде визнано компетентним судом або іншим уповноваженим органом недійсним, незаконним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, це не вплине на дійсність, законність та юридичну силу всіх інших положень Угоди, які продовжують діяти в повному обсязі.

16.4. Нездійснення, пропуск або затримка у здійсненні Адміністратором будь-якого права, повноваження чи засобу правового захисту, передбаченого Угодою або чинним законодавством (зокрема, щодо блокування Облікового запису за порушення), не означає і не може тлумачитися як відмова від такого права. Одноразова або часткова реалізація будь-якого права не перешкоджає його подальшому здійсненню в майбутньому.

16.5. Користувач не має права передавати, відступати чи делегувати свої права та обов'язки за Угодою будь-яким третім особам без попередньої письмової згоди Адміністратора. Адміністратор залишає за собою безумовне право вільно передавати, відступати чи делегувати свої права та обов'язки (повністю або частково) будь-яким третім особам, без додаткової згоди Користувача.

17. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Якщо у Користувача виникли будь-які питання, сумніви, скарги або пропозиції стосовно умов Угоди чи технічної роботи Платформи, Користувач може звернутися до Адміністратора за наступними реквізитами:

- Електронна пошта Служби підтримки: [REDACTED]
- Найменування Адміністратора: ТОВ «Інститут Гіалуаль»
- Ідентифікаційний код: 36797851
- Поштова адреса для листування: Україна, 03151, місто Київ, вулиця Народного Ополчення, будинок 19

